

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3853/2530

นาย พิพัฒน์ ด้าน สุนทร วงศ์
กอง มรดก ของ นาย เต็งเอ็ง หรือเอ็ง
แช่เตียโดยนางสาวอรัญญา

โจทก์

จำเลย

พฤกษ์รัตนนท์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ทนายโจทก์และทนายจำเลยต่างยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีโดยอ้างเหตุป่วยเจ็บของ ทนายความมาแล้วฝ่ายละครั้ง และศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีทั้งสองนัด ครั้งที่สาม ทนายโจทก์ขอเลื่อนคดีอ้างว่าป่วยเจ็บกะทันหันโดยมีใบรับรองแพทย์ที่ขอจัดส่งต่อ ศาลในอีก 3 วันต่อมาระบุว่า ในวันนัดดังกล่าวแล้วทนายโจทก์ป่วยเป็นโรคท้องร่วง อย่างแรง ทั้งทนายจำเลยก็ได้คัดค้านว่า ทนายโจทก์มิได้ป่วยจริง เมื่อได้ความว่า ทนายโจทก์ป่วยเช่นนี้ ย่อมถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 ซึ่งศาลชอบที่จะสั่งเลื่อนการนัด สืบพยานโจทก์ต่อไปได้เท่าที่จำเป็น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้สืบสันดานและทายาทโดยธรรมของนายเต็ง เอ็ง แช่เตีย ผู้มรณะ จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ในฐานะที่โจทก์เป็น เจ้าหนี้กองมรดกของนายเต็งเอ็ง โดยก่อนถึงแก่กรรมนายเต็งเอ็งได้สั่งจ่ายเช็ค

จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ แต่เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่า ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามทนายของนายเต็งเอ็งและจำเลย ทั้งสองแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า เช็คที่โจทก์ฟ้องไม่ใช่ของบิดาจำเลยทั้งสองลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในเช็คเป็นลายมือชื่อปลอม บิดามารดาของจำเลยทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จำเลยทั้งสองจึงไม่ใช่ผู้สืบสันดานหรือทายาทของบิดา โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนนัดแรก โจทก์ขอเลื่อนอ้างว่า พยานโจทก์ป่วย จำเลยคัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อน นัดที่สองจำเลยขอเลื่อนอ้างว่า ทนายจำเลยป่วยเป็นไข้หวัด โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อน นัดที่สามโจทก์ขอเลื่อนอ้างว่าทนายโจทก์เกิดเจ็บป่วยลงโดยกะทันหัน จะเสนอใบรับรองแพทย์ในภายหลัง จำเลยคัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นการขอเลื่อนเพื่อประวิงคดี จึงไม่อนุญาตให้เลื่อน และถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ ให้งดสืบพยานจำเลยด้วยพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าในวันนัดสืบพยานโจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนนัดแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีโดย

อ้างว่าโจทก์ป่วยตามหนังสือรับรองแพทย์ท้ายคำร้อง โดยโจทก์ยังมิได้ยื่นบัญชีระบ
พยานทนายจำเลยคัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่า โจทก์อ้างเหตุป่วยเจ็บจำเลยมิได้คัดค้าน
ว่าทนายโจทก์มิได้ป่วย จึงอนุญาตให้เลื่อนวันนัดสืบพยานโจทก์นัดที่สองเมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2527 ทนายจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอเลื่อนอ้างว่าทนายจำเลยทั้งสอง
ป่วยโจทก์ไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนโดยกำชับให้โจทก์เตรียมพยานมาสืบ
ให้พร้อมและกำชับฝ่ายจำเลยว่านัดหน้าศาลจะไม่ให้เลื่อนคดีเพราะเหตุป่วยหรือเหตุ
ใดๆ อีกวันนัดสืบพยานโจทก์นัดที่สามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2527 เวลา
13.30 นาฬิกา ทนายโจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 26 มีนาคม 2527 ขอเลื่อนอีกอ้างว่า
ทนายโจทก์เดินทางไปจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับเรื่องคดีเดินทางกลับถึง
กรุงเทพมหานครตอนเช้าและเกิดเจ็บป่วยลงโดยกะทันหันไม่สามารถมาศาล ทนาย
โจทก์จะเสนอใบรับรองแพทย์ต่อศาลในภายหลัง เห็นว่าการเลื่อนคดี 2 นัดก่อน
ทนายโจทก์และทนายจำเลยต่างยื่นคำร้องขอเลื่อนอ้างเหตุป่วยเจ็บของทนายฝ่ายละ
ครั้ง ครั้งสุดท้ายทนายโจทก์ขอเลื่อนอ้างว่าป่วยเจ็บโดยกะทันหันและปรากฏว่าทนาย
โจทก์ส่งใบรับรองแพทย์ต่อศาลในอีก 3 วันต่อมา โดยแพทย์ระบุว่าตรวจร่างกาย
ของทนายโจทก์ในวันนัดดังกล่าวแล้ว ทนายโจทก์ป่วยเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรง
การขอเลื่อนของทนายโจทก์ในวันนัดที่สามเป็นเพราะความป่วยเจ็บของทนายโจทก์
โดยมิใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน ทั้งทนายจำเลยก็มิได้คัดค้านว่าทนายโจทก์มิได้
ป่วยจริง เมื่อได้ความว่าทนายโจทก์ป่วย ย่อมถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วง
เสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 ซึ่งศาลชอบที่จะสั่ง
เลื่อนการนัดสืบพยานโจทก์ต่อไปได้เท่าที่จำเป็นศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกา
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

1

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ